

Чек-лист кредитора при банкротстве контрагента

Подрядчик или заказчик банкротится? Первые 2-3 месяца решают, вернётся ли деньги.



Наведите камеру — Telegram

1 Статус процедуры должника

- Найдите должника на kad.arbitr.ru: введено наблюдение или конкурсное производство?
- Дата публикации в ЕФРСБ (fedresurs.ru) — от неё считаются ваши сроки на реестр.
- Сроки на реестр: наблюдение — 30 дней (ст. 71 Закона о банкротстве), конкурсное производство — 2 месяца (ст. 142).
- Какой арбитражный управляющий утверждён: временный (наблюдение), административный (финансовое оздоровление), внешний (внешнее управление) или конкурсный (конкурсное производство).

2 Ваши документы

- Договор подряда/поставки + все дополнительные соглашения.
- Акты выполненных работ (КС-2, КС-3 или акты приёмки) с подписями обеих сторон.
- Акты сверки расчётов — хотя бы односторонне подписанные.
- Первичные документы: накладные, справки о стоимости, переписка по оплате.
- Решения судов по этому долгу, если спор уже был.

3 Проверьте риски по своим платежам

- Платил ли должник вам перед банкротством — эти платежи могут быть оспорены.
- Если вы получали оплату в последние 6-12 месяцев — подготовьте документы по встречному исполнению.
- Замечаете вывод активов — сообщите конкурсному управляющему письменно, входящий номер сохраните.

4 Сроки и деньги

- Пропустили срок на реестр? Восстановление — редкость: только уважительные причины.
- Залоговые требования имеют отдельный приоритет — есть ли у вас обеспечение?
- Мораторий и процентные периоды влияют на сумму — пересчитайте заранее.
- Госпошлина за заявление о включении в реестр: 10 000 ₽ для юрлиц, 4 000 ₽ для ИП и физлиц (проверьте актуальные ставки по ст. 333.21 НК РФ).

5 Как подать требование

- Требование в реестр — через арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве.
- Копии заявления — должнику, арбитражному управляющему, в СРО управляющего.
- Залоговые кредиторы подают отдельное заявление об установлении залогового приоритета.
- Нужна помощь с расчётом неустойки и процентов — первичная консультация безвозмездна.

Опишите ситуацию — вернусь с оценкой в течение рабочего дня

+7 999 234-07-01 · t.me/Dementyev · adv-dementev.ru

Материал носит информационный характер и не является рекламой или обещанием результата. Обстоятельства каждого дела оцениваются отдельно. Адвокат Дементьев А.Ф., реестр 76/966, палата Ярославской области.



Наведите камеру — Telegram